

징계·경고 요구 및 통보

제 목 교육직무 관련 이해충돌 위반
관 계 기 관 한국항공우주연구원
내 용

1. 대상자 및 대상 업무

한국항공우주연구원(이하 “항우연”)은 2021. 7.12. 원내·외 항공우주 교육 프로그램 개발 및 운영과 국내·외 유관기관과의 교육협력 및 교류 등을 위해 교육훈련을 전담하는 “KARI□□□□”를 신설하고 [표1]과 같이 교육담당 인력을 구성하고 교육직무를 분장하였다.

[표1] KARI□□□□ 교육인력 및 직무분장

연번	성명	직종(직급)	발령일	담당업무
1	문○○	KARI□□□□장 (책임연구원)	2021. 7.16.	교육사업 및 부서업무 총괄
2	이○○	책임행정원	2021. 7.26.	대학생, 소속직원 등 교육사업 담당 ['23. 9.11.~'24. 9.10. 중소기업 창업 및 검직(20%)] ['24. 9.11.~현재 창업휴직(100%)]
3	구○○	책임연구원	2021. 7.16.	큐브위성 등 초소형위성 저변확대 사업 담당

이후, KARI□□□□는 2022. 4. 1.부터 현재까지 과학기술정보통신부, 미래과학아카데미(수요처), 한남대학교, 유성구청 등 외부 교육요청기관으로부터 교육사업을 위탁받아 대학생, 소속 직원 등 외부인을 대상으로 하는 우주분야 교육과정을 기획하고 연구원 직원을 내부강사로 활용하여 외부강의를 진행하는 방식으로 [별첨]과 같이 교육사업을 수행하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」 제4조(공직자의 의무)에 따라 공직자는 ①사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정하고 청렴하게 수행하고, ②직무수행과 관련하여 공평무사하게 처신하고 직무관련자를 우대하거나 차별하여서는

아니 되며, ③사적 이해관계로 인하여 공정하고 청렴한 직무수행이 곤란하다고 판단하는 경우에는 직무수행을 회피하는 등 이해충돌을 방지하여야 한다.

또한, 같은 법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 특정 직무¹⁾를 수행하는 공직자는 직무관련자²⁾가 사적이해관계자³⁾임을 안 경우 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하여야 하며, 같은 법 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항 3호에 따르면 공직자는 자신이 일정 비율 이상의 주식·지분 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체가 직무관련자와 물품·용역·공사 등의 계약을 체결할 경우(구매·경매·입찰 또는 거래관행상 불특정다수를 대상으로 반복적으로 행하여지는 계약은 제외) 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하여야 한다.

더불어, 같은 법 제26조(징계)에 따르면 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 하며, 제28조(과태료) 제2항 제1호와 제3호에 따르면 제5조 제1항을 위반하여 사적이해관계자를 신고하지 아니하거나 제9조 제1항 또는 제2항을 위반하여 거래를 신고하지 아니한 공직자에 대하여 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

연구원 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따르면 직원은 법령 및 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행해야 하며, 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제10조(이권 개입 등의 금지)에 따르면 직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 되며, 같은 법 제12조(알선·청탁 등의 금지)에 따라 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 공직자에게 소개하거나, 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 임직원이 아닌 자에게 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위를 해서는 아니 된다.

1) 같은 법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항 제7호 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무, 제9호 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무

2) 같은 법 제2조(정의) 제5호 “직무관련자”란 (나목) 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체를 말하고, (다목) 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체를 말한다.

3) 같은 법 제2조(정의) 제6호 “사적 이해관계자”란 (나목) 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체를 말한다.

또한, 같은 법 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)에 따르면 직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 되며, 상급자로부터 부당한 지시를 받은 직원은 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니할 수 있고, 제27조(징계) 제1항에 따라 이 규정에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이○○ 책임행정원은 2023. 4.21. 본인이 직무발명한 “스윙모터 시뮬레이션 기술”의 사업화를 위해 창업신청 공문을 기안하여 문○○ 책임연구원에게 결재를 받은 후, 2023. 6.12. 연구원의 “연구업무심의위원회”에서 창업과 겸직을 승인받아 2023. 8.31. 본인을 대표이사로 하여 (주)나로△△△△를 설립하였고, 2023. 9.11. 창업으로 인한 영리행위에 대하여 연구업무심의위원회 승인자료를 첨부한 겸직신고서를 기안하여 문○○ 센터장에게 승인을 받았으며, 2023. 9.11.부터 2024. 9.10.까지 KARI□□□□의 교육사업을 담당(80%)하면서 창업기업의 경영활동(20%)을 겸직하였다.

당시, KARI□□□□ 센터장 문○○ 책임연구원은 정부수탁 교육사업과 소액의 민간수탁 교육사업을 모두 소화하기에는 인력부족으로 업무과중이 발생한다고 판단하여 민간수탁 교육사업은 KARI□□□□에서 수행하지 않고 창업승인을 받은 (주)나로△△△△가 해당 민간수탁사업을 수주받을 수 있도록 이○○ 책임행정원에게 제안하면서 부서내 의견일치(consensus)를 이루었다.

이○○ 책임행정원은 교육업무와 창업활동을 병행하면서 KARI□□□□에서 수행하던 교육사업을 (주)나로△△△△를 통해 수행하게 되면 KARI□□□□의 인력부족 문제를 해결하고 (주)나로△△△△의 사업영역도 확장할 수 있겠다고 판단하고 문○○ 책임연구원의 제안을 받아들여 창업승인을 받지 않은 교육사업을 계획하고 준비하였다.

이후, 이○○ 책임행정원은 (주)나로△△△△가 연구원의 내부강사를 활용한 교육사업을 하기 위한 자격과 근거를 확보하기 위해 연구원과 상호협력협약이 필요하다고 판단하고, 2023.12.15. 구○○ 책임연구원에게 “나로△△△△-연구원 업무협약”이라는 제목의 이메일을 보내어 (주)나로△△△△와 연구원 간 상호

협력협약 체결을 위한 내부결재를 기안해 달라는 부탁을 한 후, 2023.12.18. (주)나로△△△△ 대표로서 “한국항공우주연구원과 나로△△△△ 주식회사간 상호협력 협약체결 요청” 공문을 연구원 KARI□□□□로 발송하였다.

이에 따라, 2023.12.19. 구○○ 책임연구원은 이○○ 책임행정원의 부탁대로 “항우연과 (주)나로△△△△ 간 상호업무협약 체결”을 기안하였고, KARI□□□□ 센터장 문○○ 책임연구원은 결재를 하고 원장까지 승인을 받았으며, 이를 근거로 이○○ 책임행정원은 2023.12.28. (주)나로△△△△ 대표로서 연구원과 우주교육을 위한 강사파견, 시설활용, 교육과정 협의 등에 5년간 상호협력한다는 내용으로 상호협력협약을 체결하였다.

또한, 이○○ 책임행정원은 (주)나로△△△△의 대표이사로서 2023년 12월 “한밭대학교 인공위성기초교육 프로그램”, 2024년 3월 “육군본부 우주실무 기본과정”, 2024년 4월 “미래과학아카데미 위성영상활용 실무 기본과정”을 주관하여 진행한 후, 수수료증을 발급하는 과정에서 교육주관기관을 (주)나로△△△△가 아니라 “한국항공우주연구원 KARI□□□□”로 하고, 수여자를 (주)나로△△△△ 대표가 아니라 “한국항공우주연구원장”으로 사실과 다르게 기재하여 내부결재를 기안하고 문○○ 책임연구원으로부터 승인을 받아 교육이수자들에게 수수료증을 허위로 수여하여 교육담당자의 지위와 교육직무관련 정보를 (주)나로△△△△의 교육사업에 이용하였다.

「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 특정 직무⁴⁾를 수행하는 공직자는 직무관련자⁵⁾가 사적이해관계자⁶⁾임을 안 경우 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

이○○ 책임행정원은 외부 교육요청기관과 교육용역을 계약하거나 연구원의 내부강사를 활용하는 교육직무를 수행하는 공직자이고, (주)나로△△△△는 이○○ 책임행정원의 교육직무와 관련하여 이익을 직접적으로 받는 직무관련자이면서 본인이 대표자로 재직하고 있는 사적 이해관계자에 해당되므로 (주)나로△△△△

4) 같은 법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항 제7호 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무, 제9호 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무

5) 같은 법 제2조(정의) 제5호 “직무관련자”란 (나목) 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체를 말한다.

6) 같은 법 제2조(정의) 제6호 “사적 이해관계자”란 (나목) 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체를 말한다.

△와 연구원 간 상호협력협약을 체결할 경우 이해충돌이 발생한다는 사실을 기관장에게 서면으로 신고하고 회피를 신청했어야 한다.

그런데도 이○○ 책임행정원은 2023.12.28. (주)나로△△△△와 연구원 간 상호협력협약을 체결하면서 이해충돌이 발생한다는 사실을 신고하거나 회피를 신청하지 않아 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항을 위반하였다.

한편, 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)에 따르면 직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 되며, 상급자로부터 부당한 지시를 받은 직원은 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니할 수 있다.

그런데도 문○○ 책임연구원은 부서장으로서 KARI□□□□에서 수행하는 교육사업을 교육담당자가 창업한 기업이 대신할 수 있도록 의견일치(consensus)를 형성하는 등 이해충돌에 주도적으로 개입하고, 창업기업과 연구원 간의 상호협력협약과 허위 수수료증 발급을 승인하는 등 공정한 직무수행을 해치도록 처리하여 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리), 제10조(이권 개입 등의 금지)를 위반하였고,

구○○ 책임연구원은 이○○ 책임행정원의 부탁을 받아 (주)나로△△△△와 연구원 간 상호협력협약에 대해 내부결재를 대신하여 기안하면서 이해충돌을 검토하지 않고 공정한 직무수행을 해치는 행위에 해당하는지도 확인하지 않는 등 공문행위를 부적절하게 처리하였다.

이후, 이○○ 책임행정원은 2023.12.15.부터 현재까지 교육직무를 수행하면서 대학교, 공공기관 등으로부터 소속 직원이나 학생을 대상으로 외부강의를 요청받게 되면 (주)나로△△△△를 연구원의 교육사업을 대행해 주는 창업기업으로 소개하여 [표2]와 같이 (주)나로△△△△가 교육용역을 수의계약으로 수주받도록 처리하였다.

[표2] (주)나로△△△△의 교육용역 수의계약 체결 명세

연번	교육훈련 명	교육요청기관	수행기간	계약금액(원)
1	한밭대학교 인공위성기초교육 프로그램	충남대학교	'23.12.15.~'24. 2. 8.	22,000,000
2	제주대학교 우주기초교육 프로그램	제주대학교	'24. 1.18.~'24. 1.31.	21,617,000
3	대전보건대학교 우주기초교육	대전보건대학교	'24. 2.21.~'24. 2.29.	11,968,000
4	육군본부 우주실무 기본과정	육군본부	'24. 3.25.~'24. 3.29.	15,000,000
5	위성영상활용 실무 기본과정	미래과학 아카데미	'24. 4.28.~'24. 5. 2.	8,400,000
합 계				78,985,000

「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항 3호에 따르면 공직자는 자신이 일정 비율 이상의 주식·지분 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체가 직무관련자⁷⁾와 물품·용역·공사 등의 계약을 체결할 경우 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하여야 하고,

연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제10조(이권 개입 등의 금지)에 따르면 직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 되며, 같은 법 제12조(알선·청탁 등의 금지)에 따라 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 공직자에게 소개하거나, 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 임직원이 아닌 자에게 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위를 해서는 아니 된다.

이○○ 책임행정원은 공직자이고, (주)나로△△△△는 본인이 대표이사로 주식의 전부를 보유하고 있는 법인이며, [표2]의 외부 교육요청기관은 연구원 KAR I□□□□와 교육용역 계약을 체결하려는 법인 또는 단체로 볼 수 있어 직무관련자에 해당되므로 (주)나로△△△△를 외부 교육요청기관에 소개하거나 계약을 체결하는 과정에 개입하여 부당한 이득을 얻는 행위를 해서는 아니 되며, (주)나로△△△△가 외부 교육요청기관과 계약을 체결할 경우 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고했어야 했다.

7) 같은 법 제2조(정의) 제5호 “직무관련자”란 (다목) 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체를 말한다.

그런데도 이○○ 책임행정원은 교육담당자의 지위에서 외부 교육요청기관의 교육의뢰 정보를 이용하여 본인이 대표이사로서 있는 (주)나로△△△△가 외부 교육요청기관과 총 5건(78,985,000원)을 수의계약을 체결하도록 처리하여 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제10조(이권 개입 등의 금지), 제12조(알선·청탁 등의 금지)를 위반하였고, 해당 수의계약 체결 사실에 대해 연구원에 신고하거나 회피하지 않아 「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항 3호를 위반하였다.

관련자 의견 및 검토결과

이○○ 책임행정원은 연구원으로부터 “스윙모터 시뮬레이션 기술”의 사업화를 위해 창업승인과 겸직허가를 받았고, KARI□□□□ 센터장 문○○ 책임연구원으로부터 KARI□□□□의 인력부족으로 소액 민간수탁 교육사업을 대신해 달라는 제안을 받아서 (주)나로△△△△를 통해 교육사업을 하게 된 것이기 때문에 이해충돌이 발생되더라도 창업의 기회 보장과 기술사업화, KARI□□□□의 업무과중 해소의 측면에서 충분히 가능한 일이고, 외부 교육요청기관으로부터 수의계약으로 수주받은 교육용역비(5건, 총 78,958,000원)도 대부분 강사료, 여비, 교재비 등으로 지출하여 이익이 날 수 없는 구조라고 주장하지만,

「공직자의 이해충돌 방지법」과 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」은 공직자로서 모든 직무에 대해 마땅히 지켜야 할 원칙과 의무이기 때문에 재산상 이익이 적더라도 이해충돌로 인해 공정한 직무수행을 해치는 창업활동을 한 사실이 있으므로 인정할 수 없다.

또한, 이○○ 책임행정원은 KARI□□□□의 교육사업을 (주)나로△△△△를 통해 진행하게 되면 연구원의 인력양성사업에도 도움이 되기 때문에 (주)나로△△△△가 연구원의 내부강사를 활용하기 위한 자격과 근거를 갖추고 외부 교육요청기관에 연구원과 협력관계가 있다는 사실을 알리기 위해 체결한 (주)나로△△△△와 연구원 간 상호협력협약은 필요한 절차라고 진술하지만, 교육직무를 병행하면서 창업기업을 통해 교육직무를 사업화한 사실이 분명하고 이해충돌에 대해 보고하거나 상담, 신고, 회피 등을 하지 않아 책임을 면할 수 없다.

문○○ 책임연구원은 교육담당 부서장으로서 교육담당자가 창업한 기업이 교육사업을 할 수 있도록 부서내 의견일치(consensus)를 형성한 것은 당시 KARI

□□□□의 인력부족과 업무과중을 해소하기 위함이었고, 창업기업과 연구원 간 상호협력협약 체결과 수료증 명의의 허위 발급을 승인한 것은 이해충돌과 불공정한 직무수행이라는 부분에 대해서 전혀 인지하지 못했기 때문이라고 주장하지만, 본인의 부적절한 판단과 지시로 인해 (주)나로△△△△가 외부 교육요청기관 으로부터 교육용역을 수주받도록 하여 이해충돌을 위반하는 결과를 초래하고 공정한 직무수행을 해치는 등 교육직무 총괄책임자로서 관리와 감독을 소홀히 한 사실이 명백하므로 인정할 수 없다.

조치할 사항 한국항공우주연구원장은

- ① 교육담당자가 본인이 대표인 창업기업과 연구원 간 교육사업을 위한 상호협력협약을 체결하면서 이해충돌을 신고하거나 회피를 신청하지 않아 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항을 위반하고, 교육직무를 수행하면서 외부 교육요청기관의 교육용역을 창업기업을 통해 수의계약으로 총 5건(78,985,000원)을 수주받도록 하고 거래신고를 하지 않아 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제10조(이권 개입 등의 금지) 및 제12조(알선·청탁 등의 금지), 「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항 3호를 위반한 행위는 연구원 「징계요령」 제7조(징계사유) 제1항 제1호(법령 및 법령에 따른 명령을 위반하였을 때)에 해당하여 「공직자의 이해충돌 방지법」 제26조(징계)와 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제27조(징계)에 따라 관련자에 대해 “징계” 조치하시고, [징계]
- ② 교육담당자가 창업한 기업이 교육사업을 할 수 있도록 개입하여 창업기업과 연구원 간의 상호협력협약을 승인하는 등 교육직무 총괄책임자로서 이해충돌을 방지하지 못하고 공정한 직무수행을 해치도록 부당하게 지시하고 승인하여 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리), 제10조(이권 개입 등의 금지)를 위반한 행위는 연구원 「징계요령」 제7조(징계사유) 제1항 제1호(법령 및 법령에 따른 명령을 위반하였을 때)에 해당하여 연구원 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령규정」 제27조(징계)에 따라 관련자에 대해 “징계” 조치하시고, [징계]
- ③ 다른 교육담당자가 창업한 기업이 연구원 간 상호협력협약을 체결하도록 내 부결재를 대신하여 기안하면서 이해충돌이나 불공정한 직무수행에 대해 확인하지 않은 관련자에 대해 “경고” 조치하시고, [경고]

(관련자 현황)

소 속	직급 (직종)	성 명	담당 업무	담당 기간	비 고
KARI□□□□	책임 행정원	이○○	대학생, 여성인력 교육사업	2021. 7월 ~ 2024. 9월	"징계"
KARI□□□□	책임 연구원	문○○	KARI□□□□ 교육업무 총괄	2021. 7월 ~ 현재	"징계"
KARI□□□□	책임 연구원	구○○	초소형 위성 저변확대 사업	2021. 7월 ~ 현재	"경고"

④ 교육담당자가 본인의 창업기업을 통해 교육사업을 할 수 있도록 연구원과 체결한 상호협력협약에 대해 업무처리의 공정성, 협약절차의 적정성 및 타 외부 교육기관과의 형평성 등을 고려하여 유지여부를 검토하시고, [통보]

⑤ 교육담당자의 교육직무 관련 이해충돌 위반행위에 대하여 「비송사건절차법」에 따라 과태료재판 관할법원에 그 위반사실을 통보하는 등 후속조치를 검토하여 조치하시기 바랍니다. [통보]

[별첨] 최근 3년 KARI□□□□ 교육사업 수행 명세

연번	교육사업 명	발주처 (재원)	수행기간	예산 (백만원)	연구 책임자	계정번호
1	우주분야 여성인력 저변확대	과기정통부	'23.3~'24.2	150	이○○	SR23430
			'24.3~'25.2	150	이○○	SR24450
2	우주발사체 사이언스컴플렉스 구축사례조사	과기정통부	'23.11~'24.10	180	이○○	SR23610
3	위성영상활용교육(PT-1프로젝트)	미래과학 아카데미	'22.10~'22.12	76	이○○	IN22080
			'23.4~'23.12	150	이○○	IN23020
4	H-Bridge 뉴스페이스 우주캠프 및 겨울방학 위성개요 교육	한남대학교	'23.8~'24.1	40	이○○	IG23160
5	스마트 수과학실 운영 사업	과기정통부	'22.4~'22.12	150	이○○	GR22230
			'23.1~'23.12	150	이○○	GR23290
6	대학(원)생 우주분야 현장교육	과기정통부	'21.5~'22.2	150	문○○	SR21290
			'22.3~'23.2	150	문○○	SR22340
			'23.3~'24.2	150	문○○	SR23460
			'24.3~'25.2	150	문○○	SR24460
7	우주분야 산·학·연 인력양성 협의체 운영 사업	과기정통부	'22.5~'22.12	150	문○○	SR22410
			'23.1~'23.12	150	문○○	SR23300
			'24.1~'24.12	150	문○○	SR24440
8	말레이시아 우주국 인공위성 환경시험 현장교육	말레이시아 우주청	'23.7~'23.11	150	문○○	IG23150
9	꿈나무 과학멘토 사업	유성구청	'22.4~'22.12	10	이○○	GR22200
			'23.4~'23.12	10	이○○	GR23270
			'24.4~'24.11	10	김○○	GR24420
10	초소형위성개발 저변확대 사업 (2단계)	과기정통부	'22.1~'22.12	1,600	구○○	SR22330
			'23.1~'23.12	1,600	구○○	SR23310
			'24.1~'24.12	1,600	구○○	SR24110
11	초소형위성 운영지원 SW플랫폼 개발	과기정통부	'23.6~'24.2	120	구○○	SR23600
			'24.3~'24.12	120	구○○	SR24520
12	메타데이터 학습을 통한 생성형 AI기반 위성정보 복합분석 및 공급활용 플랫폼 개발	과기정통부	'24.4~'24.12	120	구○○	SR24500
13	육군 우주 실무연수(제3기)	육군본부	'23.5~'23.6	11	송○○	IG23130

개 선 요 구

제 목 「내부강사료 지급기준」의 예외사항에 대한 규정 미개정
관 계 기 관 한국항공우주연구원
내 용

1. 업무현황

연구원은 기관의 예산으로 직원을 내부강사로 활용할 경우 외부 전문가에게 지급하는 자문료와 외부 강의요청기관에서 지급하는 외부강의료보다 낮은 금액인 1시간 기준 최대 5만원, 1일 최대 7만원 범위 내에서 지급하고 있으며, 외부 교육요청기관으로부터 인력양성사업을 수탁받아 직원을 내부강사로 활용하여 대학생 등을 대상으로 우주교육을 진행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 「내부강사료 지급기준」 제4조(지급기준)에 따르면 연구원의 직원을 내부강사로 활용하여 강사료를 지급하는 경우 특정한 기준⁸⁾을 모두 충족할 때 1시간 기준 최대 5만원, 1일 최대 7만원 범위 내에서 지급할 수 있다.

또한, 연구원 「원규관리규정」 제5조(원규의 제정)에 따르면 각 부서는 소관 업무수행상의 절차와 기준을 정하여 가능한 한 원규로 제정하여 업무집행의 적정성 및 통일성을 유지하고, 「원규관리요령」 제30조(원규의 운용)에 따라 원규관리부서장 및 주무부서장은 당해 원규의 적정한 운용과 유지에 대한 책임을 지며 제정, 개·폐의 필요가 있을 때에는 즉시 소정의 절차를 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한국항공우주연구원 KARI□□□□ 이○○ 책임행정원은 2021년 말과 2022

-
- 8) 1. 정부부처 및 연구회 등 공공기관의 공식적인 요청에 의해 개설된 교육 프로그램의 강사로 선정된 경우
2. 외부인이 1/2 이상 참석한 경우
3. 강의 준비에 상당 시간이 소요되거나 전문적인 지식이 요구되는 경우
4. 내부강사가 행사 주관부서 소속이 아닌 경우
5. 연구비의 경우 해당 과제의 참여연구원이 아니어야 하며, 내부강사가 소속된 부서에 해당 참여연구원이 없는 경우

년 초, 인력양성사업을 진행하면서 연구원의 직원을 내부강사로 배정하여 대학생 등 외부인을 대상으로 강의를 하게 한 후, 연구원 「내부강사료 지급기준」에 따라 강의 1회 당 5만원 또는 7만원의 내부강사료를 지급하고 KARI□□□□ 부서원에게는 강사료를 지급하지 않았지만,

외부강의 요청기관에서 정하는 30만원에서 60만원 사이의 외부강사료에 비해 낮은 내부강사료로 인해 원활한 강사확보에 어려움이 생겼고, 내부강사의 참여도를 높이기 위해 2022. 5.12. 내부결재 “대외 인력양성 및 저변확대 수탁사업 내부강사료 지급계획(안)”를 기안하여 내부강사료를 외부강사료 수준으로 높이고 KARI□□□□ 소속 부서원에게도 지급할 수 있도록 집행기준을 변경하고 조속한 시일내 관련규정을 제·개정하여 규정화하겠다고 문○○ 책임연구원과 원장에게 보고하고 승인을 받았다.

이후, 이○○ 책임행정원은 2022년 5월부터 상기 내부결재를 근거로 KARI□□□□ 외부강의에 참여한 연구부서의 내부강사들에게 30만원에서 60만원 사이의 강사료를 지급하였고, KARI□□□□ 소속이면서 내부강사진에 포함된 문○○ 책임연구원과 구○○ 책임연구원도 총 14회의 외부강의에 내부강사로 배정하여 770만원의 내부강사료를 지급하였다.

연구원 「내부강사료 지급기준」 제4조(지급기준)에 따르면 연구원의 직원을 내부강사로 활용하여 강사료를 지급하는 경우 1시간 기준 최대 5만원, 1일 최대 7만원 범위 내에서 지급하고 교육주관부서의 부서원에게는 지급할 수 없도록 규정하고 있으며, 연구원 「원규관리규정」 제5조(원규의 제정)에 따르면 각 부서는 소관업무수행상의 절차와 기준을 정하여 가능한 한 원규로 제정하여 업무집행의 적정성 및 통일성을 유지하고, 「원규관리요령」 제30조(원규의 운용)에 따라 원규관리부서장 및 주무부서장은 당해 원규의 적정한 운용과 유지에 대한 책임을 지며 제정, 개·폐의 필요가 있을 때에는 즉시 소정의 절차를 거쳐야 한다.

그런데도, 이○○ 책임행정원과 문○○ 책임연구원은 KARI□□□□ 인력양성사업에 한하여 내부강사료 지급금액을 5~7만원에서 30~60만원으로 높이고 교육주관부서인 KARI□□□□ 소속 직원에게도 지급할 수 있도록 내부결재를 받아 연구원 「내부강사료 지급기준」 제4조(지급기준)과 다르게 집행하였고, 현재까지 관련규정을 제·개정하지 않아 「원규관리규정」 제5조(원규의 제정)에 따른 내부강사료 집행업무의 적정성 및 통일성을 갖추지 못하고, 「원규관리요령」 제3

0조(원규의 운용)에 따른 조속한 규정 제·개정 절차를 수행하지 못하였다.

관련자 의견

KARI□□□□는 인력양성사업에 한하여 내부강사료 지급금액을 높이고 KARI□□□□ 소속 내부강사에게도 지급할 수 있도록 내부결재를 받아 「내부강사료 지급기준」과 다르게 집행하고 아직까지 관련규정을 정비하지 않은 사실에 대하여 현재 규정담당부서와 협의 중으로 조속한 시일내 규정 정비를 완료하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국항공우주연구원장은

내부강사료 지급기준의 예외사항을 정한 내부결재를 근거로 인력양성사업에 한하여 내부강사료를 「내부강사료 지급기준」과 다르게 집행하지 않도록 「원규관리요령」 제30조(원규의 운용)에 따라 관련규정을 제·개정하시기 바랍니다. [개선]